

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구 · 통보

제 목 시설물안전법 및 관련 지침 준수 필요

소 관 부 서 ○○○○처(△△△△△△팀)

조 치 부 서 ○○○○처(△△△△△△팀)

구 분 안전관리(안전점검 절차)

내 용

1. 업무 개요

△△△△△△팀은 본사 사옥의 안전점검과 적절한 유지관리를 통하여 시설물의 효용을 증진시킴으로써 공중의 안전을 확보하고자 “시설물안전법”에 근거하여 정기·정밀안전점검(이하 “안전점검”이라 한다)을 시행해오고 있다. “시설물안전법” 및 관련 시행령 등에 따른 시설물의 정의·점검 대상 등 안전점검에 대한 개요는 다음과 같다.(표1 참조)

[표1] “시설물안전법” 등에 근거한 안전점검 개요

구 분	세부 내용
시설물의 정의	• 제1종 시설물 : 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물 등 - 예시 : 21층 이상 또는 연면적 5만 제곱미터 이상 건축물 • 제2종 시설물 : 제1종시설물 외에 관리가 필요한 시설물(본사 사옥 해당) - 예시 : 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상 건축물 • 제3종 시설물 : 제1종·제2종시설물 외에 관리가 필요한 소규모 시설물
점검대상	• 제1종·제2종·제3종 시설물
점검종류	• 정기안전점검 : 시설물 상태 판단을 위한 외관조사를 실시 • 정밀안전점검 : 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사 실시
점검주기	• 정기안전점검 반기 1회 이상, 정밀안전점검 3년에 1회 이상(본사 사옥 기준)

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

① 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “법”이라 한다)」 제37조(안전 점검등 비용의 산정기준)에 따르면 국토교통부장관은 안전점검등의 대행에 필요한 비용의 산정기준을 정하여 고시하여야 하며, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(이하 “지침”이라 한다)」 제6장 (안전점검등 및 성능평가 비용)에서 시설물의 면적·구조·사용 인원 수 등에 따른 안전점검 비용 세부 산정기준을 제시하고 있다. 아울러 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령(이하 “시행령”이라 한다)」 제14조(정밀안전점검 또는 정밀안전진단 실시결과에 대한 평가)에서는 안전점검의 부실을 방지하기 위하여 법 37조에 따른 안전점검의 대행에 필요한 비용의 산정기준(이하 “안전점검 비용산정기준”이라 한다)에 따라 산출한 금액과 도급금액을 비교하여 국토교통부령으로 정하는 비율에 현저하게 미달하는 수준⁹⁾으로 도급계약을 체결한 경우에는 정밀안전점검의 결과의 적정성 여부를 국토교통부 장관이 평가할 수 있다.

또한 ② 공공 및 민간관리주체 시설물의 유지관리업무 실시자는 지침 제84조(교육 훈련 과정) 및 제86조(교육훈련 대상자)에 따라 지정된 교육기관에서 시설물 안전과 관련된 법령 및 지침 해설 등의 신규교육을 이수하여야 한다.

다음으로 ③ 시행령 제9조(책임기술자의 자격 등)에 따라 안전점검을 자신의 책임 하에 실시 할 수 있는 사람(이하 “책임기술자”라 한다)과 책임기술자의 감독하에 안전점검을 시행 할 수 있는 자(이하 “참여기술자”라 한다)는 아래와 같은 자격 요건을 갖추어야 한다.(표2 참조)

이처럼 건축물의 안정성을 확보하고 안전점검 과정과 결과의 내실을 기하기 위해서는 “시설물안전법” 등 법령에 근거한 안전점검 비용 산정 및 업무 담당자의 교육 훈련 그리고 법령에서 요구하는 자격을 충족하는 인력을 통한 안전점검 등이 필요하다.

9) 지침 제63조(평가의 대상) : 법 제37조에 따른 안전점검 비용산정기준의 100분의 70미만의 금액으로 도급계약을 체결하는 경우

[표2] 안전점검 책임기술자 및 참여기술자의 자격

구 분		자격요건	
		기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
정기 안전 점검	책임 기술자	「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 건축 직무분야 또는 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 초급기술인 이상이거나 건축사 일 것	국토교통부장관이 인정하는 건축분야의 정기안전점검교육 을 이수하였을 것
	참여 기술자	「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 건축·안전관리 분야의 초급기술인 이상이거나 건축사 일 것	국토교통부장관이 인정하는 건축분야의 정밀안전진단교육 또는 성능평가교육 을 이수하였을 것
정밀 안전 점검	책임 기술자	건축 직무분야 또는 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 고급기술인 이상이거나 건축사 로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육 을 이수하였을 것
	참여 기술자	「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 건축·안전관리 분야의 초급기술인 이상이거나 건축사 일 것	국토교통부장관이 인정하는 건축분야의 정밀안전진단교육 또는 성능평가교육 을 이수하였을 것

또한 법 제31조(등록의 취소 등)에 따라 안전점검을 수행할 자격이 없는 자에게 안전점검을 수행하게 한 경우나 소속 임직원인 기술자가 수행하여야 할 안전점검 업무를 소속 임직원이 아닌 기술자에게 수행하게 한 경우에는 시·도지사가 그 등록을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업정지를 명할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① △△△△△△팀은 '19년 이후 총 6회의 본사 사옥 안전점검을 실시하였으나, 지침제6장(안전점검등 및 성능평가 비용)에 근거하여 안전점검 비용을 산정하지 않고 견적에 의한 최저가 업체와 소액계약을 체결하는 등 안전점검 비용산정 기준 준수에 다소 미흡하였고(표3 참조), ② 본사 사옥 유지관리업무 담당자가 시설물안전법령·대가 산정요령·유지관리 요령 등에 관하여 국토안전관리원 등의 교육기관에서 실시하는 안전점검 과정을 이수하지 못 하였다.

[표3] 본사 사옥 안전점검 발주금액 및 국토교통부 지침상 기준금액 비교

순번	구 분	발주금액(A)	국토교통부 기준금액(B)	(A)/(B)	비 고
1	정기안전점검 (’21.11~12월)	3,200천원	8,202천원	42.7%	국토부 평가대상 (70% 이하)
2	정밀안전점검 (’21.03~04월)	9,900천원	23,555천원	42.0%	"
3	정기안전점검 (’20.11~12월)	3,200천원	7,963천원	40.2%	"
4	정기안전점검 (’20.03~04월)	3,200천원	7,963천원	40.2%	"
5	정기안전점검 (’19.11~12월)	3,000천원	7,571천원	39.6%	"
6	정기안전점검 (’19.04~05월)	2,200천원	7,571천원	29.1%	"
합 계		25,000천원	62,825천원	39.8%	-

또한 ③ ’21.3.17.~’21.04.23. 본사 정밀안전점검을 위하여 방문한 외부 점검인력의 출입 내역과 안전점검대행업체인 (주)♀♀건설과의 계약서상 참여기술진 명단이 불일치하는 등 안전점검 실시자의 기술등급, 교육이수 여부, 소속 기관 등에 대한 확인이 미흡한 상태에서 안전점검을 이행하였다.(표4·표5 참조)

[표4] 안전점검용역(’21.3월) 계약서상 참여기술진 명단 및 자격

구 분	성 명	기술 등급	교육이수여부	소속 기관
책임기술자	○○○	건축 특급기술자	이수	(주)♀♀건설
참여기술자	○ ○	건축 특급기술자	이수	(주)♀♀건설
참여기술자	○○○	건축 초급기술자	이수	(주)♀♀건설

[표5] ’21.3.17.~’21.04.23. 안전점검용역 이행 외부인력 명단 및 자격

구 분	성 명	기술 등급	교육이수여부	소속 기관
책임기술자	○○○	관련 자료 미제출	관련 자료 미제출	(주)♀♀건설외 기관
참여기술자	○○○	관련 자료 미제출	’21.06월 이수	(주)♀♀건설외 기관
참여기술자	○○○	토목 중급기술자	관련 자료 미제출	(주)♀♀건설외 기관
참여기술자	○○○	건축 초급기술자	관련 자료 미제출	(주)♀♀건설외 기관
참여기술자	○○○	관련 자료 미제출	관련 자료 미제출	(주)♀♀건설외 기관

그 결과 '19년 이후 실시한 6회의 안전점검이 모두 국토교통부의 안전점검 결과 적정성 평가대상에 해당되는 등 건축물의 안전성 확보를 위한 안전점검이 형식적으로 시행될 우려가 있었다.

4. 관계부서 의견

△△△△△△팀에서는 시설물안전법 및 관련 지침에 대한 이해 및 적용이 부족하였음을 인정하였으며, 향후에는 국토안전관리원 등의 기관에서 실시하는 안점점검 교육과정을 이수하고 안전점검인력의 자격여부를 철저하게 확인하는 등 시설물안전법 관련 법령 및 지침을 준수하여 안전점검결과의 내실을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

- ① “시설물안전법”에 따른 안전점검을 위하여 비용을 산정하는 경우에는 안전점검 비용으로 인하여 국토교통부 안전점검 평가대상에 포함되지 않도록 “시설물 안전법” 및 관련 지침에 근거하여 안전점검 용역 대가를 현실화하시기 바랍니다.(개선)
- ② 본사 사옥 시설물 유지관리업무 실시자가 “시설물안전법” 및 관련 지침에 따른 교육을 이수하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)
- ③ 향후 “시설물안전법”에 따른 안전점검시에는 대행업체의 실제 안전점검 기술진과 계약서상 참여기술진의 일치 여부를 반드시 확인하여 그 근거를 문서로 유지하고, 안전점검 대행 용역 발주시 용역 참여인력에 대한 협의 없는 변경 등으로 인하여 입찰참가자격이 제한될 수 있음을 입찰공고 및 계약서에 명시하시기 바랍니다.(통보)